

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 76/2568

ศาลปกครองนครสวรรค์

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดลพบุรี

ศาลผู้รับ

ความเห็น

ว่าที่ร้อยโท พ.

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 มาตรา

ว่าที่ร้อยโท พ. ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดี ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ได้ยื่นคำร้องขอ สอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เมื่อช่วงรังวัดที่ดินได้ดำเนินการรังวัดที่ดินแล้วทำ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตรुकล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ ฟ้องคดีบางส่วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตรुकล้ำที่ดินบาง ส่วนของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรังวัด ตรวจสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเส้น ให้

ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนถนนคอนกรีตส่วนที่รुक้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และปรับปรุงพื้นที่ดินให้คงสภาพดั้งเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีอุทิศที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะผู้ถูกฟ้องคดีจึงก่อสร้างเป็นถนนสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรื้อถอนส่วนที่รुक้าออกไปจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลปกครองนครสวรรค์เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตรุก้าเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนถนนคอนกรีตส่วนที่รुक้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดลพบุรีเห็นว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึง ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามบทนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างเหตุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดก่อสร้างถนนคอนกรีตรุก้าที่ดิน

บางส่วนของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเส้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนถนนคอนกรีตส่วนที่รูก้ำออกไปจากที่ดิน และปรับปรุงพื้นที่ดินให้คงสภาพดังเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จึงเป็นเพียงผลของการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสถานะของที่ดินพิพาทว่าเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหากศาลวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดี การก่อสร้างถนนคอนกรีตของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่หากที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันจะเป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเข้าไปก่อสร้างถนนคอนกรีตได้โดยไม่เป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีความมุ่งหมายที่จะให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสำคัญ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

-
-

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน